

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นาง ผิว เพือก ทอง

ผู้ร้อง

1112/2535

ป.พ.พ. มาตรา 53 เดิม

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผ. เป็นคนسابสูญโดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของ ผ. ดังนี้ หากศาลสั่งให้ ผ. เป็นคนسابสูญตามกฎหมายก็ต้องถือว่า ผ. ถึงแก่ความตายเมื่อครบ 7 ปี นับแต่ไปจากภูมิลำเนา คิดแล้วไม่เกินปี พ.ศ. 2476 แต่ท.บิดาผู้ร้องถึงแก่กรรมเมื่อปีพ.ศ.2478ดังนั้นถึงท.จะมีสิทธิรับมรดกของ ผ. ในฐานะลูก ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิรับมรดกของ ผ. แทนที่ท. เพราะขณะที่ถือว่าผ.ถึงแก่ความตายนั้นท. ยังมีชีวิตอยู่ ผู้ร้องจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผ. เป็นคนسابสูญ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายท้วม รอดรวัย กับนางไย รอดรวัย บิดาผู้ร้องมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 6 คน คือ อำแดง นวม นายท้วม อำแดงตาดอำแดงโหมด หรือนางโหมด บ้านใหม่ อำแดงผันและนายเพื่อนอำแดงโหมดหรือนางโหมด มีบุตรชื่อนางผาด บ้านใหม่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2469 อำแดงโหมดหรือนางโหมดกับนางผาด ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่

อำเภอตลาดขวัญ (อำเภอปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี ได้ไปจากภูมิลำเนาและทราบเท่า
เจ็ดปีไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร ผู้ร้องในฐานะบุตรของนายท้วมผู้เป็น
ลุงของนางผาดผู้สาบสูญและเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่นายท้วมในมรดกของนาง
ผาด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นางผาดเป็นคนสาบสูญ

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งไม่รับคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้อง
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะยื่น
คำร้องขอให้ศาลสั่งว่านางผาด บานใหม่ เป็นคนสาบสูญหรือไม่ เห็นว่า ตามคำร้องที่ผู้
ร้องอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของนางผาดแทนที่นายท้วมบิดาผู้ร้องซึ่งเป็นลุง
ของนางผาดนั้น เห็นว่า หากศาลสั่งให้นางผาดเป็นคนสาบสูญตามกฎหมายก็ต้อง
ถือว่านางผาดถึงแก่ความตายเมื่อครบ 7 ปี นับแต่ไปจากภูมิลำเนา คิดแล้วไม่เกินปี
พ.ศ. 2476 เพราะนางผาดไปจากภูมิลำเนาเมื่อปีพ.ศ. 2469 แต่นายท้วมบิดาผู้ร้อง
ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2478 ดังนั้น ถึงนายท้วมจะมีสิทธิรับมรดกของนางผาดใน
ฐานะลุงดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิรับมรดกของนางผาดแทนที่นายท้วม
เพราะขณะที่ถือว่านางผาดถึงแก่ความตายนั้นนายท้วมยังมีชีวิตอยู่ ผู้ร้องจึงไม่ใช่ผู้มี
ส่วนได้เสียที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่านางผาด บานใหม่ เป็นคนสาบสูญ ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไวย-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ